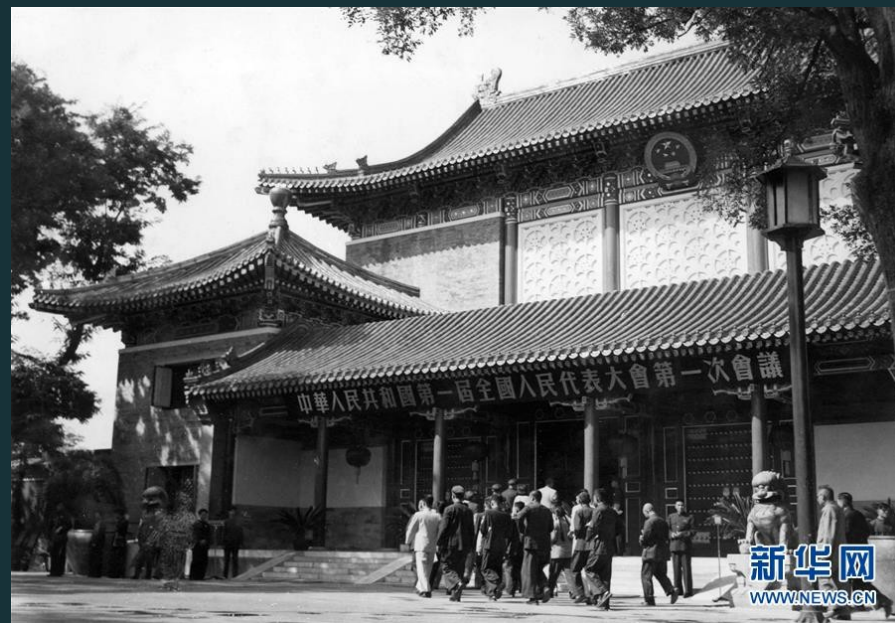


宪法学 · 第一讲

为什么需要一部宪法？

第1讲 宪法总论
从国家的制度，到个人的权利

公安专业一年级 · 两学时



照片：新华社刘东鳌摄，1954年9月15日

1949：国家已经有了共同遵循

1949

《共同纲领》发挥临时宪法作用。
第 13 条已经考虑全国人大召开前后的制度安排。

史料：1949 年《共同纲领》第 13 条

已经有规则，为什么还要进一步制定宪法？

从形成草案，到成为国家的根本法

1953.01

组织起草

中央人民政府委员会
成立宪法起草委员会

1954.06

公布草案

向全国公布草案
征求意见

1954.09

审议通过

9月20日
第一届全国人大
第一次会议通过

起草、讨论和通过，分别承担不同的制度任务。

从过渡安排，到全国人大的制度展开

1954

1949：政协全体会议在过渡期执行全国人大职权。

1954：宪法明确全国人大为最高国家权力机关。



图：9月15日代表入场 | 新华社记者刘东鳌摄

人民当家作主，怎样成为可以运行的制度

人民

一切国家权力属于人民

人民代表大会

民主选举产生，负责并受监督

行政、监察、审判、检察机关

由人大产生，对它负责，受它监督

根本内容：先为国家生活搭起基本框架

根本内容

国家制度 公民权利 权力组织

根本性，体现在对国家生活基本框架的安排。

走到这里，再给“宪法”一个完整说明

概念与制度关系

规定根本问题，具有最高法律效力。

国家根本法的地位，需要从内容、效力和相应程序共同理解。

根本规则，为什么不能由普通法律随意改变

宪法第 5 条第 3 款

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

地位

宪法具有最高法律效力。

关系

具体化须服从宪法要求。

处理

纠正问题还须依法定制度。

要改根本规则，就需要不同的通过要求

宪法修改

全国人大全体代表
三分之二以上的多数通过

法律和其他议案

全国人大全体代表
过半数通过

同一机关、同一计算基数，不同的通过要求。

同样是 60% 赞成，结果会一样吗？

其他法定条件均符合要求。

宪法修改：全体代表 60% 赞成。

法律议案：全体代表 60% 赞成。

哪一项达到第 64 条的通过门槛？

用制度条件说明判断

01 宪法修改

60% 不足三分之二。
未达到通过门槛。

02 法律议案

60% 超过半数。
达到这一通过门槛。

有限判断也要明确：基数、门槛和结论都说清。

把第一段故事，收成三个有根据的理由

根本内容 • 最高效力 • 特别修改程序

每项给一处我国依据。

再用一句话解释它怎样支持判断。

不要只写三个名称。

当权力侵害了一个人，谁来回答他的请求？

一位公民认为自己受到国家机关工作人员侵害。
他想知道：能否取得赔偿，应向谁提出请求？

国家承担公共任务，与保护个人权利，怎样放在同一制度中？

1982：宪法已经确认了赔偿权

1982

宪法第 41 条第 3 款已确认：
受到国家侵权损失的人，
有依照法律规定取得赔偿的权利。

历史定位：1982 年宪法原始文本

从赔偿权的确认，到专门法律的实施

1982

宪法确认权利

第 41 条第 3 款
赔偿权规定

1994.05

专门法律通过

国家赔偿法
通过并公布

1995.01

法律开始施行

具体制度安排
进入实施

既有规定是起点，专门立法与实施工作继续展开。

回到今天：宪法规定什么，普通法律安排什么

宪法：确认权利

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

法律：承接并展开

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

现行条文对读 | 国家赔偿法 2012 年第二次修正文本

“有权取得赔偿”，怎样变成可以判断的规则

国家赔偿法第 3 条起句及第 1 项（节录）

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，
受害人有取得赔偿的权利：

（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；

第 2 条

本法规定的侵权情形与损害。

第 3 条

行政职权中的具体赔偿情形。

第 7 条

确定相应赔偿义务机关。

事实给足以后，试着给出一个确定判断

已查明：县公安局工作人员行使行政职权，
违法拘留甲，造成其人身自由受侵害。

**甲有无赔偿权？义务机关是谁？
法律具体安排了什么？**

把每一步判断，放回它的依据

01 权利与主体

甲有赔偿权。
相应县公安局承担赔偿责任。

02 宪法与法律

宪法确认权利；
法律规定具体情形与主体。

03 判断的边界

权利可判断；
金额与程序结果不在本题确定。

法律具体化宪法要求，并不首次赋予宪法效力。

两段故事，怎样连到宪法基本原则



换一个说法，你还会怎样判断？

甲：普通法律未写“根据宪法”。

乙：机关仅以“公共利益”为由限制行动。

甲是否仍受宪法约束？

乙还缺哪些具体判断依据？

有根据的结论，与具体的信息缺口

甲：可以明确回答

普通法律仍受宪法约束。
最高效力不取决于特定起首句。

乙：指出具体缺口

措施性质、权限依据、
条件事实、实施程序。
尚不能直接推出必然违法。

把材料足够与材料不足的题，分别判断。

规则的效力，与现实中做到多少

法律效力

应当遵守的规范地位
与相互约束关系。

实际效果

现实中遵守、执行
与权利实现的状况。

有规则，还需要让规则得到落实。

回到开场：一部宪法怎样进入国家与个人的生活

国家的根本规则，个人权利的基本保障。

宪法规定什么？

普通法律具体安排什么？

判断具体行为，还需要什么？

史料与照片出处

中国人大网：宪法制定和发展完善历程

共同纲领、起草、草案讨论与 1954 年 9 月 20 日通过

新华社资料照片：1954年9月15日代表入场

新华社记者刘东鳌摄 | 新华网 2019 年 9 月 15 日刊载

国务院办公厅关于实施国家赔偿法的通知

1994 年 12 月 22 日；公报印刷 1208—1211 页

1982年宪法原始文本

历史版本第 41 条第 3 款，区别于今日现行全文

现行条文、教材与配套材料

中华人民共和国宪法

2018 年修正全文；序言及第 1—3、5、33、41、64 条

中华人民共和国国家赔偿法

2012 年第二次修正全文；第 1、2、3、7 条本讲节录

马工程宪法学第二版

第二版；宪法概念、本质与基本原则相关章节

完整逐字稿、课堂材料与执行记录

与本课件配套，按页定位讲述、材料及出处